

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3849/2534

นาย สม ชัย ศรีสฤติย์
นาง สม ศักดิ์ ศรีสฤติย์ หรือภู วิเศษ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 265

ป.วิ.อ. มาตรา 185, มาตรา 240, มาตรา 243 วรรคสอง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 243 วรรคสอง เป็นบทบังคับว่าในกรณีมีการทำความเห็นเป็นหนังสือ ผู้ชำนาญการพิเศษจำต้องมาเบิกความประกอบความเห็นเป็นหนังสือนั้นด้วย ไม่ใช่เป็นบทบัญญัติให้ศาลใช้ดุลพินิจให้ผู้ชำนาญการพิเศษทำความเห็นเป็นหนังสือโดยไม่ต้องมาเบิกความประกอบ คดีนี้ ก. ผู้ชำนาญการพิเศษเป็นผู้ตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อโจทก์ในหนังสือสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม และได้ทำบันทึกความเห็นไว้ในรายงานการตรวจพิสูจน์ เมื่อโจทก์ไม่นำ ก. มาเบิกความประกอบ บันทึกความเห็นดังกล่าวย่อมรับฟังไม่ได้ ข้อเท็จจริงคงรับฟังได้เพียงว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้พิมพ์สัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมขณะพิมพ์มีจำเลยที่ 2 กับพวกอยู่ด้วย ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ลงลายมือชื่อโจทก์ เมื่อโจทก์ไม่มีพยานอื่นมารับฟังประกอบเพื่อให้ได้ความว่าจำเลยทั้งสองมีส่วนร่วมกันปลอมสัญญาดังกล่าว การกระทำของจำเลยทั้งสองย่อมไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันปลอมหนังสือสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งเป็นเอกสารสิทธิขึ้นทั้งฉบับ แล้วนำไปใช้อ้างแสดงต่อนายทะเบียน สำนักงานหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดมหาสารคามขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 264, 265, 268

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า คดีมีมูล มีคำสั่งประทับฟ้อง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 83 จำคุกคนละ 2 ปี ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จำเลยทั้งสองฎีกาเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวน ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์อ้างบันทึกความเห็นการตรวจพิสูจน์สัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมตามเอกสารหมายเลข 10 ของพันตำรวจตรีกิจจา สุนทรสผู้ชำนาญการพิเศษของศาลว่าการตรวจพิสูจน์มีการถ่ายภาพลายมือชื่อที่เป็นปัญหากับลายมือชื่อตัวอย่างขึ้นเปรียบเทียบถึงการเขียนลักษณะของตัวอักษร ตลอดจนลายเส้นถูกต้องตามหลักวิชาและมีความเห็นว่ามีไม่ใช่ลายมือชื่อของบุคคลคนเดียวกัน และแจ้งผล

การตรวจพิสูจน์ว่า ลายมือชื่อโจทก์ในสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารหมาย จ.10 เป็นลายมือชื่อปลอม และจำเลยที่ 1 เป็นผู้พิมพ์สัญญาเอกสารหมาย จ.10 ขณะพิมพ์มีจำเลยที่ 2 กับนายบุญตรงอยู่ด้วยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ลงลายมือชื่อโจทก์ ในเอกสารหมาย จ.10 พิจารณาแล้ว ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าพันตำรวจตรีจจา สุนทรส ผู้ชำนาญการพิเศษตรวจพิสูจน์สัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารหมาย จ.10(ล.8) ต้องมาเบิกความประกอบความเห็นเป็นหนังสือ และต้องส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวให้จำเลยไม่น้อยกว่าสามวันก่อนเบิกความ จึงจะรับฟังได้นั้น เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 243 วรรคสอง บัญญัติว่า "ศาลจะให้ผู้ชำนาญการพิเศษทำความเห็นเป็นหนังสือก็ได้ แต่ต้องให้มาเบิกความประกอบหนังสือนั้นให้ส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวแล้วแก่คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันเบิกความ" อันเป็นบทบัญญัติพิเศษต่างจากมาตรา 240ซึ่งเป็นหลักทั่วไปที่บัญญัติว่า "เมื่อมีเอกสารใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลให้อ่านหรือส่งให้คู่ความตรวจดู..." และที่บทบัญญัติพิเศษดังกล่าวกำหนดบังคับว่าผู้ชำนาญการพิเศษต้องมาเบิกความประกอบความเห็นเป็นหนังสือนั้น ก็ไม่ใช่หมายความว่าให้ศาลใช้ดุลพินิจให้ผู้ชำนาญการพิเศษทำความเห็นเป็นหนังสือโดยไม่ต้องมาเบิกความประกอบ ทั้งนี้ก็เพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายจะได้มีโอกาสซักค้านเพราะความเห็นนั้นอาจเป็นผลร้ายแก่คู่ความฝ่ายนั้นได้ดังเช่นกรณีของจำเลยคดีนี้ ตามสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารหมาย จ.10(ล.8) ซึ่งพันตำรวจตรีจจา สุนทรส ผู้ชำนาญการพิเศษได้ตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อโจทก์ในเอกสารหมาย จ.10 (ล.8) และได้ทำบันทึกความเห็น (รายงานการตรวจพิสูจน์) ที่โจทก์อ้างเป็นพยานนั้น เมื่อโจทก์ไม่นำพันตำรวจตรีจจามาเบิกความประกอบความเห็นตามบันทึกดังกล่าว บันทึกความเห็นในการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อของโจทก์ในเอกสารหมาย จ.10 (ล.8) ดังกล่าวนั้นย่อมรับฟังไม่ได้ดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 รับฟังบันทึกความเห็นในรายงานการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อของโจทก์ในเอกสารหมาย จ.10 (ล.8) จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา 243 วรรคสองคงเหลือข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พังว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้พิมพ์สัญญาเอกสารหมาย จ.10 ขณะพิมพ์มีจำเลยที่ 2 และนายบุญธงอยู่ด้วยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ลงลายมือชื่อโจทก์ในเอกสารหมาย จ.10ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวเมื่อไม่อาจนำมาฟังประกอบกับความเห็นในการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อของโจทก์ในสัญญาเอกสารหมาย จ.10ตามที่วินิจฉัยมาแล้วและในสำนวนก็ไม่มีพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ที่จะนำมาฟังประกอบกับข้อเท็จจริงที่เหลือดังกล่าวเพื่อให้ได้ความว่าจำเลยทั้งสองได้มีส่วนร่วมกันปลอมสัญญาเอกสารหมาย จ.10จึงเห็นว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองตามข้อเท็จจริงที่เหลือดังกล่าวไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาปลอมเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 เสียด้วย นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-สมชัย ศิริบุตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>